

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-000	처분요구일자	2024-09-00
처 분 종 류	정직(2), 시정(일반)(2), 통보(일반)(2), 개선		
관 계 부 서	○처(▼팀), ●처(▽팀, ▲팀), ◎처		
제 목	운전업무 비서 복무 및 관리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

인천국제공항공사(이하 “공항공사”라 한다) ●처 ▽팀은 주요행사 지원, 사무공간 조성 및 업무용 차량 운영관리 등 경영지원 업무를 수행하고 있으며, 사장, 상임감사위원 및 부사장(이하 “임원”이라 한다)을 보좌하는 운전업무 담당 직원(이하 “운전비서”라 한다) 5명이 [표 1]과 같이 소속되어 있다.

[표 1] 운전업무 담당 직원

성 명	직 위	수행업무	비 고
V	-	- 운전업무, 차량 관리	○급
X	-	- 운전업무, 차량 관리	○급
A	-	- 운전업무, 차량 관리	○급
B	-	- 운전업무, 차량 관리	○급
C	-	- 운전업무, 차량 관리	○급

▽팀장은 운전비서의 복무 관리를 담당하며, 임원 전용차량의 차량운용장으로서 소속 직원을 통해 유지관리하고 있다.

◎처는 경영진의 경영활동 및 제반업무를 지원하며, 임원의 일정 정보를 운전비서에게 제공하여 임원의 출퇴근 및 외부 출장 시 운전을 지원받고 있다.

한편, ▽팀 소속 운전비서는 임원의 운전업무를 수행할 때 임원의 근태

와 연계하여 근무하며, 이때 경영활동 일정에 따라 식사 등을 ◎처 대내조 직관리비로 지원받고 있다. 또한 운전업무가 없을 때는 청사 인근에 위치한 그 내 사무실(이하 “대기실”이라 한다)에서 대기 및 차량관리를 위한 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공항공사 직원은 「인사규정」 제36조에 따라 법령과 정관 및 제 규정을 준수해야 하며, 같은 규정 제39조에 따라 소속 상급자의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈해서는 안 된다. 아울러 근무시간, 휴가, 출장 등 기타 복무에 관한 사항은 「취업규칙」과 「인사규정 시행세칙」이 정한 바를 따라야 한다.

「취업규칙」 제7조에는 “직원의 업무 개시 및 종료시간은 연중 09시부터 18시까지로 한다”고 규정하고, 유연근무를 하는 경우 같은 규칙 제7조의3 및 「근태관리기준」에 따라 근무시간을 조정할 수 있다. 그리고 「취업규칙」 제17조에는 직원이 지각하였을 때 출근시간으로부터 4시간 이내에 그 사유를 근태승인권자에게 신고해야 한다고 규정하고 있다.

운전비서는 공항공사와 근로계약을 체결하면서 공항공사의 제 규정을 준수하고 복리후생의 경우 공항공사의 관련 규정 및 개별 방침에 따를 것을 채용 계약서(별정직의 경우 근로 계약서)로 서약하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사반은 “20-년 종합감사”(20--.--.--~20--.--.--)에서 ●처의 업무를 확인 중 운전비서의 업무와 관리실태에 대한 문제점을 확인하였으나 관련자의 병가로 조사를 중지하였고, “□ 공직기강 복무점검”(20--.--.--~20--.--.--)에 이어서 운전비서 업무 전반을 점검한 결과, 다음과 같은 부적정한 행위와 개선이 필요한 사항을 확인하였다.

가. 유연근무 근태관리기준 미준수

감사반은 근태현황, 출입증, 전용차량 입·출차자료 등을 분석하여 운전비

서 5명의 근태에 대해 소명을 요구하였고 제출한 자료의 적정성을 확인한 결과 A과 B의 근태관리기준 미준수 사항을 확인하였다.

운전비서 A는 20--.--.--., B는 20--.--.--.부터 유연근무를 하고 있으며, 운전업무가 없는 근무일에는 지정된 근무시간 시작 전 근무지인 청사 또는 운전비서 대기실로 출근해야 한다. 그러나 출입증 인식기록을 기반으로 정시출근 여부를 확인한 결과 총 00건의 지각 사례가 확인되었다.

공항공사 직원은 결근과 지각을 하였을 경우 「취업규칙」 제17조 및 「근태관리기준」에 따라 근태처리를 해야 하나, A와 B는 유연근무 출근시간을 반복적으로 준수하지 않고 이에 대한 후속처리를 하지 않아 「취업규칙」 제7조를 위반한 것으로 판단된다.

나. 근태관리자 승인 없이 근무지 이탈

운전비서는 임원의 출장이 있을 경우 운전업무를 수행하기 위하여 임원과 같이 근태가 이루어져야 한다. 이때 근태관리자인 ▽팀장의 승인을 받아야 하고, 근무 종료시간 이전에 근무장소를 떠날 경우(이하 “조퇴”라 한다)도 승인을 받아야 한다.

B는 20--. --. --. 임원 수행을 위해 □으로 출장 후 --:-- 청사로 복귀하였으나, 근태관리자에게 보고를 하지 않고 전용차량으로 --:--에 ⊕를 통해 ∩를 이탈하였다.

다음날인 20--. --. --.에는 근거리출장이 --:--부터 --:--까지 예정되어 오전에는 공항공사 청사로 출근했어야 하나 출근하지 않았다. B는 임원의 출장일정이 변경된 것으로 알고 □ 인근에서 대기하였다고 주장하나, B는 임원이나 담당비서에게 일정변경에 대하여 확인한 사실이 없으며 임원의 일정(--:--경 □ 도착)도 변경되지 않았다.

이에 대해 B는 □ 인근에서 대기하였다고 인정할 만한 객관적인 증빙자료 및 정황 증거를 제시하지 못하였다. 반면 감사반에서 전용차량의 하이

패스 기록이 당일 --:-- ㄱ에서 ㄴ를 통과하여 ㄷ 방향으로 운행한 증거를 제시하자, B는 ㄱ과 ㄴ을 반복해서 운전하였다고 진술을 번복하였다. 이러한 B의 객관적이지 않고 일관성이 결여된 주장은 받아들이기 어려움에 따라 이 사안은 B이 근태관리자에게 보고 없이 무단으로 출근하지 않은 것으로 판단하였다.

또한, 운전업무가 없었던 20--. --. --. 승인받은 유연근무 퇴근시간인 --:--까지 근무했어야 하나, 병원진료를 이유로 --:--에 무단 퇴근한 사실도 확인되었다.

점검결과 B는 무단 조퇴 및 지각 등 총 -회에 걸쳐 -시간 --분의 근무시간을 미충족하였으며, 이는 「인사규정」 제39조 및 「취업규칙」 제7조를 위반한 것으로 판단된다.

다. 복리후생비 사용 부적정

◎처는 임원의 외부 경영활동 시 운전비서의 식사 등 비용을 대내조직 관리비에서 집행하고 있다.

운전비서의 법인카드 사용에 대해 카드사용내역과 근태현황 등을 분석하여 소명을 요구하였고, 검토한 결과 A의 카드사용과 관련 일부 부적정한 사례가 확인되었다.

A는 20--. --.부터 20--. --.까지 --회에 걸쳐 --천 원의 대내조직관리비를 지출하였다. 특히 소명을 요구한 --건 중 국제업무단지 내 특정 식당에서 --건이 사용되었는데, 검토결과 --건은 직원에게 지급되는 식권(이하 “직원 식권”이라 한다)이 사용된 시간과 같은 시간대(-시간 --분 내)에 결제되었다.

이에 대해 A는 특정 식당에서 결제한 --건 중 --건은 B와 같이 식사하였고 나머지는 혼자 식사하였다고 소명하였다. 그리고 직원 식권과 같이 사용한 건에 대해서는 직원식당의 식수인원이 확보되어야 품질이 유지된

다고 판단하여 본인이 미사용한 일부 직원 식권을 자회사 직원에게 양도하여 사용하게 했다고 소명하였다. 그러나 직원 식권은 공항공사의 비급여성 복리후생비 예산에서 지급되고, 직원에게 1인 1일 1식의 현물로 제공하며 타인에게 양도하거나 판매할 수 없다.

A는 총 --회에 걸쳐 자회사 직원에게 직원 식권을 부당하게 양도하여, 비급여성 복리후생비 예산을 목적 외로 사용하고 예산을 낭비하게 하여 「윤리규정」 제7조를 위반하였다.

한편, 직원 복지제도를 운영하는 ▲팀은 부적절한 직원 식권 사용을 방지하기 위한 기준과 부정 사용 시의 조치 방안이 미흡하다고 확인되어, 관련 제도를 마련할 필요가 있다고 판단된다.

라. 운전비서 복무관리 개선 필요

공항공사 직원은 「취업규칙」 제16조에 따라 출장, 휴가, 조퇴, 외출 등을 하고자 할 경우는 사전에 근태승인권자의 허가를 받아야 한다. ▽팀장은 운전비서 5명의 근태 관리에 있어 일반직과 동일하게 사전에 허가를 하는 것을 원칙으로 하고 있으나, 임원의 일정 변동으로 인해 불가피한 경우에는 출장을 먼저 시행하고 근태는 사후에 등록하도록 관리하고 있다.

운전비서는 ▽팀 소속이나 임원수행으로 인해 ◎처 또는 차량관리소에 대기하며, 수행일정은 임원이나 행정 비서를 통해 연락을 받고 업무를 수행한다. 공항공사 「직제규정시행세칙」에 따라 ◎처는 “경영진 경영활동 지원 및 제반업무 지원”을 하고 있으나, 이 업무는 ●처 ▽팀에는 분장된 사항이 없다. ▽팀장은 운전비서 근태와 연계된 임원의 업무일정 정보를 ◎처로부터 공유 받을 권한을 갖고 있지 않으며 운전비서로부터 ◎처에서 파악한 임원의 일정을 전달받아야 하는 상황이다.

그러나, 임원 일정을 노출하지 않는다는 업무 방향에 따라 일부 운전비서는 ▽팀장에게 수행 일정을 보고하지 않으며, 경영활동지원 등 업무분장이 없는 ▽팀장은 운전비서의 근태 상황을 제대로 파악할 수 없는 한계가

있다. 이는 운전비서의 무단 지각 및 직장이탈 등 근태관리의 사각지대를 발생시키는 한 원인으로 파악된다.

한편, 「근로기준법」 제50조에 따르면 근로시간은 1일 8시간, 주 40시간을 초과할 수 없으며, 같은 법 제51조, 제51조의2에 따라 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다고 되어 있다. 이에 따라 공항공사 「취업규칙」 제7조에는 “직원의 근무시간은 1일 8시간, 주40시간을 원칙으로 하고 업무개시 및 종료시간은 연중 09시부터 18시까지”로 규정하고 있으나, 운전비서의 경우 임원의 출퇴근 및 외부 경영활동 수행에 따라 업무개시 및 종료시간이 달라지는 것이 불가피하다.

이에, ▽팀은 초과근무 관리를 위해 임원별 운전비서의 요일별 배정 및 근태기록부를 기반으로 대휴를 시행하여 주 52시간을 넘지 않도록 관리한다는 입장이다. 그러나 근태기록부에 시간을 기록하지 않고 출퇴근에 대한 서명만 하여 정확한 시간 산정이 어렵고 운전비서의 근무시간 보고에 의존하여 대휴를 시행하고 있다. 따라서 운전비서의 근무시간은 직원인사관리시스템(ESS)을 통해 근태 예외시간, 유연근무제를 활용한 출퇴근 시간 조정 및 야간/휴일 근무 계획 등을 등록하여 근무시간을 관리하고 대휴가 필요한 경우 초과된 근무시간에 따라 대휴를 사용하도록 개선할 필요가 있다.

공항공사 직원의 인사 평가는 「인사규정 시행세칙」에 따라 직상위자가 ‘업무실적평가’ 및 ‘역량평가’를 시행하고 있다. 그러나 ▽팀장은 운전비서의 근태 관리 외에는 운전 업무 지시나 관련 보고를 받지 못하고 있으며, 이로 인해 인사 평가를 시행하는 데 어려움이 있다는 입장이다. 이에 대하여 ▼팀은 「직제규정시행세칙」상 운전비서의 업무는 ◎처 담당업무에 속하므로, ◎처장이나 경영진 주관 평가 방안을 고려할 수 있으며, 직제상 개정(업무분장 및 정원 조정 등)이 선행된다면 운전비서 소속과 함께 인사 평가도 변경 가능하다고 답변하였다.

이상과 같이 운전비서의 관리에 있어 실효적인 복무관리와 인사평가, 안

정적인 임원 보좌를 위해 직제 조정 등을 포함하여 합리적인 부서 간 업무 개선 및 조정이 필요하다.

마. 전용차량 운용 및 운전비서 대기실 개선 필요

임원은 「차량관리지침」 제12조 제10호에 따라 배정된 전용차량을 출퇴근에 사용할 수 있다. 운전비서의 경우 임원 출퇴근 시간을 고려하여 새벽 또는 야간에 본인과 임원의 거주지 간에 전용차량을 운행하는 경우가 발생한다. 이에, ▽팀은 20--. --. --. ‘▲’을 수립하여 운전비서의 전용차량 이용 출퇴근 관련 기준을 수립하고 운전비서를 대상으로 20-년 -월과 -월 -차례 교육을 시행하고 확인서를 징구하였다.

그러나, 20--년 이후 ▽팀 담당자의 전보 및 교체로 업무가 전달되지 않아 관련 교육은 이루어지지 않았으며, 현재 운전비서 5명은 관련 교육을 기억하지 못할 뿐만 아니라 공용재산의 사적사용 수익 금지와 같은 기본적인 윤리규정에 대한 미흡한 인식이 면담과 문답을 통해 확인되었다. 따라서 운전비서가 전용차량 이용 출퇴근 관련 기준을 숙지하고 절차를 준수하여 업무에 임하도록 정기적인 교육을 시행 할 필요가 있다.

한편, 운전비서의 대기실의 경우 3명의 비서와 2명의 비서가 분리된 공간을 사용하고 있고 현황 상 사무공간과 가면 기능을 같이 하고 있다. 면적은 3인 대기실의 경우 3x.xm², 2인 대기실은 1x.xm²로 2인 대기실의 경우 공항공사 현장사무소의 1인 수면실 면적(1xm²) 기준과 유사하다. 2인 대기실은 책상과 침대가 각 2개씩 배치되어 업무 및 휴게를 하기는 비좁으며, 외부에서 대기실 내 상황을 알 수 없는 폐쇄적인 환경이다. 대기실은 운전 업무가 없을 때 차량 관리 등에 필요한 사무를 하는 장소임에도 불필요한 침대 등이 배치되어 있어 업무 태도와 근무 분위기를 느슨하게 할 수 있다. 따라서 담당 부서인 ▽팀은 운전비서 대기실의 기능을 명확히 하여 근무기강이 유지될 수 있도록 하고 필요시 운전비서의 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 근무환경을 개선할 필요가 있다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

가. 유연근무 근태관리기준 미준수 관련

A는 --건의 지각 출근(누적시간 -시간 --분)을 인정하였다. 다만 업무의 특성상 임원의 일정에 맞춰 운전해야 하여 초과근무를 하였고, 이를 고려하지 않은 감사는 불공평하다는 의견을 제시하였다.

B는 유연근무시간을 미준수하여 지각 출근한 것을 인정하지 않는다는 입장이다.

그러나, B의 의견에 대하여 공항공사 임직원은 「인사규정」 제36조의 성실의 의무에 따라 법령과 정관 및 제 규정을 준수하여 하고, 계약직이라는 이유로 공항공사의 복무관련 규정을 달리 적용하여야 할 사안은 아니므로, 규정을 몰랐다는 주장은 받아들이기 어렵다.

나. 근태관리자 승인 없이 근무지 이탈 관련

B는 임원 운전 업무 특성상 ▽팀장에게 근태 보고를 일일이 하지 않는다는 의견이다.

이와 관련하여 감사반은 2차례의 문답과 확인서를 통해 -- 및 -- 등 객관적인 증거자료를 제시하였음에도 B는 두 차례의 문답에서 진술을 번복하고 근무지 이탈을 인정하지 않았다.

다. 복리후생비 사용 부적정 관련

A는 직원 식당에서 식사하지 않고 직원 식권을 사용한 것과 타인에게 양도한 것에 대하여 식수인원을 유지하여 식단개선을 위해 직원 식권을 소진하였고, 타인 양도를 금지한다는 규정을 듣지 못했다고 소명하였다.

그러나, ▲팀은 20--. --. --. 식권 애플리케이션을 도입 시 직원 식권의 타인 양도를 금지하며 유가증권으로 사용할 수 없음을 전 직원에게 공지한 바 있어 A의 주장은 인정하기 어렵다. 따라서 A의 행위는 예산을

낭비하고 복리후생비를 목적 외로 사용한 것으로 타인 양도에 대한 환수 등의 조치가 필요하다고 판단된다.

라. 운전비서 복무관리 개선 관련

◎처는 운전 업무에 필요한 경영진 일정을 운전비서와 공유하고 있고, ▽팀장은 이를 통해 운전비서의 근태를 관리할 수 있어 운전비서의 관리 및 감독사항은 ▽팀장의 의무와 책임이라는 입장이다. 다만 운전비서의 업무 관리와 통제의 공백이 발생하고 있어 이를 개선하기 위해 운전비서의 소속 재편 등 조치가 불가피하다면 다수 공기업 사례와 같은 현행 방식 외에 임원별 보좌를 담당하는 부서로 재편하는 방안을 제시하였다.

▽팀은 운전비서의 실질적인 통제와 관리를 위하여 사장수행비서의 소속은 ◎처, 상임감사위원은 감사실, 기타 임원은 소속본부에 두어 권한과 책임을 명확히 하는 것이 합리적이라는 의견을 제시하였다. 또한, 운전비서 평가 시 임원이나 관련부서의 의견을 반영하는 방안을 제시하였다.

마. 운전비서 대기실 개선 관련

▽팀은 ㄴ의 사무공간 부족으로 대기실 개선에는 한계가 있으나, 운전비서의 근무환경 개선에 공감한다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

B의 행위는 「인사규정」 제39조, 「취업규칙」 제7조 및 「근태관리기준」을 위반한 것으로 이는 「인사규정」 제50조 제1호에 따른 ‘직무상의 의무 위반’으로 징계사유에 해당한다. 징계 양정에 있어 무단 지각은 비위의 정도는 가벼우나 중과실 및 고의성이 있고, 무단 지각과 직장이탈 금지 위반은 비위의 정도가 경하고 중과실이 있어 이를 고려할 때 ‘정직’에 해당하는 중징계로 처분함이 타당하다고 판단된다.

A의 행위 또한 「취업규칙」 제7조 및 「근태관리기준」, 「윤리규정」 제7조를 위반한 것으로 이는 「인사규정」 제50조(징계의 사유) 제1호에 따른 ‘직

무상의 의무 위반'으로 징계사유에 해당한다. 징계 양정에 있어 무단 지각은 비위의 정도는 가벼우나 중과실 및 고의성이 있고, 직원식권 양도는 예산의 목적 외 사용 금지를 위반한 것으로 비위의 정도가 경하고 경과실이 있어 이를 고려할 때 '정직'에 해당하는 중징계로 처분함이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

① 사장(○처장)은 근무시간을 준수하지 않고 근무지를 이탈하여 「인사 규정」 제39조 및 「취업규칙」 제7조를 위반한 관련자에게 「중징계」(정직) 조치하시기 바랍니다. [중징계(정직)]

② 사장(○처장)은 근무시간을 준수하지 않고, 직원 식권을 임의로 사용하여 「취업규칙」 제7조 및 「윤리규정」 제7조를 위반한 관련자에게 「중징계」(정직) 조치하시기 바랍니다. [중징계(정직)]

③ 사장(○처장)은 무단 지각 및 조퇴로 근무시간을 미준수한 관련자에 대하여 직원인사관리시스템(ESS) 상에 근태 소급 처리 등 조치하시기 바랍니다. [시정(일반)]

④ 사장(●처장, ○처장, ◎처장)은 운전비서의 소속 부서장이 안정적으로 임원의 경영활동을 보좌하고 철저한 복무관리를 할 수 있도록 운전업무 관리 체계를 개선하고, 업무 특성을 반영한 근무시간 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. [통보(일반)]

⑤ 사장(●처장)은 운전비서에 의한 전용차량의 사적이용을 방지하고, 직원으로서 업무상 필요한 복무 등 제 규정을 숙지하고 준수할 수 있도록 정기적으로 교육을 시행하시기 바랍니다. [통보(일반)]

⑥ 사장(●처장)은 운전비서 대기실의 폐쇄적인 환경을 개선하고 적절한 휴게공간이 제공될 수 있도록 근무 환경을 검토하시기 바랍니다. (개선)

⑦ 사장(●처장)은 직원 식권이 타인에게 양도되지 않도록 관련 내용을 전 직원에게 공지하고, 직원 식권을 부당하게 양도한 관계자에 대하여 환수 등의 조치를 하시기 바랍니다. [시정(일반)]

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략